



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº SP2016/268
(19957.004679/2016-19)

Data do julgamento: 13/11/2018

Acusado: Márcio de Paula das Oliveiras

Ementa: Prática não equitativa no mercado de valores mobiliários. Infração ao disposto nos incisos I e II, alínea 'd', da Instrução CVM nº 08/79. Multa.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, com fundamento no art. 11, inciso II da Lei nº 6.385/76, decidiu aplicar ao acusado Márcio de Paula das Oliveiras a **penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 228.495,86**, correspondente a duas vezes o ganho econômico obtido pelo acusado (R\$ 89.747,00), atualizado pelo IPC-A, pelo uso de práticas não equitativas no mercado de valores mobiliários no período de 01.01.13 a 23.10.14, infringindo, dessa forma, o disposto nos incisos I e II, alínea 'd' da Instrução CVM nº 08/79.

O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 34 c/c o art. 29, ambos da Lei nº 13.506/17.

Ausente o acusado, sem representante constituído nos autos.

Presente a Procuradora-federal Cristiane Iwakura, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Henrique Balduino Machado Moreira, Relator, Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Gustavo Machado Gonzalez e Pablo Renteria, que presidiu a Sessão.

Ausente o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa.



Documento assinado eletronicamente por **Henrique Balduino Machado Moreira, Diretor**, em 05/12/2018, às 14:48, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Diretor**, em 06/12/2018, às 15:34, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Pablo Waldemar Renteria, Presidente em exercício**, em 10/12/2018, às 12:11, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Machado Gonzalez, Diretor**, em 17/12/2018, às 09:43, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **0642981** e o código CRC **882A6E42**.

This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **0642981** and the "Código CRC" **882A6E42**.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 19957.004679/2016-19
Reg. Col. nº 0511/16

Acusados: Márcio de Paula das Oliveiras

Assunto: Apurar eventual responsabilidade pelo uso de práticas não equitativas no mercado de capitais, em infração ao disposto no item I da Instrução CVM nº 08/79, conforme descrito no inciso II, “d”, da mesma instrução.

Diretor Relator: Henrique Machado

RELATÓRIO

I. OBJETO E ORIGEM

1. Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários (“SMI”, “Acusação” ou “área técnica”) em face de Márcio de Paula das Oliveiras (“Márcio de Paula” ou “Acusado”), por eventual uso de práticas não equitativas no mercado de capitais, em infração ao disposto no item I da Instrução CVM nº 08/79 e descrita em seu item II, alínea “d”¹.

2. O presente processo teve origem com a comunicação² pela BM&FBovespa Supervisão de Mercados (“BSM”) de operações atípicas realizadas pelo Acusado por apresentarem elevada concentração de contraparte com o Totem Fundo de Investimento Multimercado (“Totem FIM” ou “Fundo”), em operações intermediadas pela Corretora Ativa S.A. CTCV (“Ativa”).

¹ I - É vedada aos administradores e acionistas de companhias abertas, aos intermediários e aos demais participantes do mercado de valores mobiliários, a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, a manipulação de preço, a realização de operações fraudulentas e o uso de práticas não equitativas.

II - Para os efeitos desta Instrução conceitua-se como: (...)

d) prática não equitativa no mercado de valores mobiliários, aquela de que resulte, direta ou indiretamente, efetiva ou potencialmente, um tratamento para qualquer das partes, em negociações com valores mobiliários, que a coloque em uma indevida posição de desequilíbrio ou desigualdade em face dos demais participantes da operação. negociações pelas quais seus participantes ou intermediários, por ação ou omissão dolosa provocarem, direta ou indiretamente, alterações no fluxo de ordens de compra ou venda de valores mobiliários:

² Doc. SEI 0130201.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

3. Segundo a BSM, as operações em questão haviam se destacado pelo fato de 89% do volume dos negócios realizados por Márcio de Paula no período de 03.01.14 a 23.10.14 terem como contraparte o Totem FIM³.

4. Para o autorregulador, a estratégia do Acusado consistiria em tomar posições compradas ou vendidas em séries de opções de ações contra o Totem FIM, seguidas de operações inversas a essas, a preços que lhe geravam lucros em operações de *day trade*. As operações do Fundo teriam sido intermediadas pela corretora Gradual CTVM S.A. (“Gradual”).

5. Dessa forma, Márcio de Paula teria obtido lucro bruto de R\$ 39 mil, decorrente de um índice de acerto de 97,5% em 40 operações de *day trade*, enquanto o Totem FIM teria apurado prejuízo bruto de R\$ 41 mil e um índice de erro de 97,6%, também em *day trades*, no mercado de opções de ações no período de 03.01.14 a 23.10.14 (Docs. SEI 0130206 e 0130214).

6. Também teriam sido detectadas operações com características semelhantes em nome de E.P.S.O., mãe do Acusado, realizadas entre 11.07.13 e 05.08.13, com obtenção de lucro de R\$ 9 mil em 21 operações de *day trade*.

7. Diante dessas constatações, a BSM encaminhou a esta CVM (i) dados referentes aos negócios realizados por Márcio de Paula e pelo Totem FIM entre 03.01.2014 e 23.10.2014, e por E.P.S.O. entre 11.07.2013 e 05.08.2013; e (ii) cópia das cartas enviadas às Corretoras Ativa e Gradual, com suas respectivas respostas⁴.

8. De posse dessas informações, a SMI realizou sua própria apuração⁵ e propôs abertura do termo de acusação de que trata o presente processo.

II. DOS FATOS

9. Em sua investigação, a SMI, analisando as negociações de Márcio de Paula e de E.P.S.O. no período de 01.01.13 a 23.10.14, teria constatado que:

i) Márcio de Paula teria realizado 112 operações em seu nome. Dessas, 103 operações teriam sido com opções de ações, 89 das quais *day trades* e 14 operações direcionais. Nas operações de *day trade* com opções teria obtido um índice de acerto de 95,5%, com lucro bruto de R\$72.627,00⁶;

³ Segundo a BSM: “Considerando os esclarecimentos prestados pelos participantes, bem como a forma de atuação de Marcio, informamos que os casos envolvendo as Corretoras Ativa e Gradual, referências 2046 e 2047/2014 do relatório mensal de atividades da BSM, serão arquivados. No entanto, as operações foram comunicados ao COAF pela BSM em 01.12.2014” (sic) (Doc. SEI 0130201).

⁴ Docs. SEI 0130206, 0130212, 0130214, 0130217, 0132229, 0132317 e 0132740.

⁵ Relatório de Análise GMA-2/Nº 009/16.

⁶ O valor do lucro bruto calculado pela SMI é superior ao informado pela BSM porque considera também as operações realizadas no ano de 2013.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

ii) Márcio teria, ainda, realizado 73 operações em nome de sua mãe, E.P.S.O.⁷ Dessas, 42 teriam sido com opções de ações, 25 das quais *day trades* e 17 operações direcionais. Nas operações *day trade* realizadas em nome de E.P.S.O. o índice de sucesso teria sido de 100%, com lucro bruto de R\$18.604,00; e

iii) O Totem FIM, principal contraparte das operações anteriores, teria realizado 188 operações. Dessas, 181 teriam sido com opções de ações, 108 das quais *day trades* e 73 operações direcionais. Nas operações *day trade*, o índice de sucesso do Fundo teria sido de apenas 2,8% (3 operações), com prejuízo bruto de R\$92.036,00.

10. A predominância pelo *day trade* nas operações com opções descartaria, para a SMI, qualquer possibilidade de utilização desses derivativos para proteção (*hedge*), tanto por parte do Acusado, quanto por parte o Totem FIM.

11. Os elevados índices de acerto obtidos por Márcio de Paula com as operações *day trade* em opções, analisadas em um horizonte temporal mais longo do que aquele reportado pela BSM, também descartaria a possibilidade de que os números iniciais apresentados pelo autorregulador fossem resultado de “*simples coincidências*”.

12. Outra característica dos negócios levantada pela Acusação seria o fato de que as opções de ações negociadas eram de baixa liquidez, uma vez que i) seus preços de exercício (*strike prices*) estariam distantes do preço à vista do ativo subjacente; e/ou ii) as datas de vencimento estariam muito distantes.

13. Com o objetivo de demonstrar essa falta de liquidez, a SMI apresentou tabelas⁸ demonstrando que, nos pregões destacados, os volumes financeiros negociados por Márcio de Paula (tanto em seu nome como no de sua mãe) variaram de 24,86% a 48,24% do volume total negociado com o ativo.

14. Outras três tabelas⁹ comparam a liquidez (por número total de negócios e volume) de algumas das opções negociadas pelo Acusado (PETRL15, VALEA30 e VALEA31) com a liquidez de outras opções lastreadas no mesmo ativo adjacente, mas com diferentes preços de exercício e datas de vencimento.

⁷ Essa informação teria sido confirmada por Márcio de Paula em resposta ao Ofício CVM/GMA-2/Nº 044/15 e gravação telefônica (Docs. SEI 0130438 e 0131110, respectivamente) e por E.P.S.O. em resposta ao Ofício CVM/GMA-2/Nº 044/15 (Doc. SEI 0130442).

⁸ Tabelas nºs 3 e 4 do TA.

⁹ Tabelas nºs 5, 6 e 7 do TA.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

15. No pregão de 18.10.13, por exemplo, o Acusado negociou a opção de ações PETRL15, que teve 6 negócios realizados no dia. As opções PETRJ19, PETRJ18 e PETRK19 tiveram, respectivamente, 7.457, 6.851 e 5.298 negócios no mesmo pregão.

16. Em 23.10.13, Márcio operou com a opção VALEA31, negociada 18 vezes naquele dia. As opções VALEK33, VALEK34 e VALEK35 foram negociadas, respectivamente, 8.215, 8.039 e 3.167 vezes no mesmo pregão.

17. No pregão seguinte, as opções negociadas pelo Acusado (VALEA30 e VALEA31) tiveram, respectivamente, 11 e 14 operações no dia, enquanto as opções mais líquidas, VALEK34, VALEK33 e VALEK35, foram negociadas 7.925, 7.438 e 2.383 vezes, respectivamente.

18. Diante dessas constatações, a SMI pontuou que, se por um lado, a baixa liquidez de um valor mobiliário dificulta a efetivação de um negócio em função da escassez de contrapartes, por outro, permite que um investidor mal intencionado possa realizar mais facilmente operações irregulares, como direcionar negócios entre ganhadores e perdedores.

19. Quanto à concentração de contrapartes, a Tabela 8 do termo de acusação demonstra que, no período analisado, 90,85% do volume financeiro total negociado por Márcio (R\$2.955.111,60) teve o Totem FIM como contraparte (volume de R\$2.684.740,00), enquanto que com a segunda contraparte mais frequente o volume total negociado foi de R\$ 47.683,00 (1,61% do percentual do volume total negociado no período).

20. A análise das operações de E.P.S.O. (Tabela 10) mostra que a concentração das operações com a contraparte Totem FIM foi de 52,58% do volume total negociado por ela (R\$ 1.198.805,00 de R\$ 2.280.078,00), enquanto que a segunda contraparte mais frequente o volume total negociado foi de R\$ 98.362,00 (4,31% do percentual do volume total negociado no período).

21. A concentração de operações com opções de ações do Totem FIM foi, por sua vez, de 47,2% com Márcio de Paula, 21,07% com E.P.S.O. e 32,19% com os demais investidores do mercado.

22. A SMI ressalta que “[d]urante o período aqui considerado, o Totem FIM concentrou quase que exclusivamente seu volume de negociação no mercado de capitais apenas em derivativos (opções de ações), conforme arquivo 0132740”.

23. F.S.S., sócio diretor da Totem e gestor dos fundos da empresa até 15/07/2013 (quando se desligou da empresa), afirmou que, até ao menos janeiro de 2013¹⁰, Márcio de Paula, por trabalhar no *back office* da empresa, “*tinha acesso às informações sobre as ordens de*

¹⁰ Quando teria se desligado das operações cotidianas da empresa.

**COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS**

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

compra e venda de valores mobiliários que seriam executadas pelo Totem Fundo de Investimento Multimercado” (Doc. SEI 0130501).

24. A Acusação observa que as operações suspeitas entre o Acusado (em nome próprio ou de sua mãe) somente ocorreram em momentos em que ele operava pela Corretora Ativa e o Fundo operava pela Corretora Socopa ou pela Gradual (tabela 12).

25. Diante desses indícios, a SMI entendeu que o *modus operandi* de Márcio de Paula seria i) operar com ativos de baixa liquidez de modo a “*garantir que, durante o período analisado, as ordens por ele emitidas tivessem como contraparte quase que exclusiva o Totem FIM*”; ii) emitir uma ordem de compra para esses ativos a um determinado valor (devido à falta de liquidez, essa poderia ser a única oferta disponível no book); iii) a contraparte (Fundo) fechava o negócio contra essa ordem existente; iv) algum tempo depois, Márcio emitia nova ordem de compra, novamente atendida pelo Totem FIM, de modo que as partes revertiam suas posições, zerando-as, com prejuízo para o Fundo. Essas operações ocorreriam em um intervalo de alguns segundos a poucos minutos¹¹.

26. A Tabela 15 do termo de acusação exemplifica tal estratégia com algumas operações detectadas em 19.09.14:

Horário da oferta	Horário fechamento do negócio	Nome do Investidor	Buy / Sell	Qtd.	Valor	Ticker
10:01:36.710	10:01:43.887	Márcio de Paula das Oliveiras	Buy	5.500	R\$ 7.205,00	VALEK26
10:01:43.887	10:01:43.887	Totem FIM	Sell	5.500	R\$ 7.205,00	VALEK26
10:18:10.883	10:18:21.857	Márcio de Paula das Oliveiras	Sell	5.500	R\$ 8.085,00	VALEK26
10:18:21.857	10:18:21.857	Totem FIM	Buy	5.500	R\$ 8.085,00	VALEK26
10:41:38.410	10:43:13.837	Márcio de Paula das Oliveiras	Buy	4.200	R\$ 8.064,00	VALEK25
10:43:13.837	10:43:13.837	Totem FIM	Sell	4.200	R\$ 8.064,00	VALEK25
10:56:01.583	10:58:01.937	Márcio de Paula das Oliveiras	Sell	4.200	R\$ 8.694,00	VALEK25
10:58:01.937	10:58:01.937	Totem FIM	Buy	4.200	R\$ 8.694,00	VALEK25

¹¹ Parágrafos 73 e seguintes do TA (Doc. SEI 0177015).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

27. A Acusação ressalta que o fato de nem todas as negociações do Totem FIM terem tido Márcio de Paula como contraparte pode ser pelo fato de algum operador de alta frequência ter considerado tais ofertas para suas operações. Essas transações com contrapartes diferentes das descritas no TA seriam, entretanto em quantidade e volume significativamente inferiores às praticadas entre o Acusado e o Fundo.

28. Outro ponto levantado é que não havia relação entre as variações de preços das opções de ações negociadas por Márcio (e que lhe rendiam lucros contra o Fundo) e a variação de preço dos ativos subjacentes.

29. Analisando as operações da Tabela 15, anteriormente reproduzida, a SMI afirma:

89. Pode-se notar na Tabela 12 (sic) que Marcio compra VALEK26 às 10:01 e vende às 10:18. Apesar de o ativo subjacente ter variado apenas R\$0,04 (de R\$ 25,38 para R\$ 25,42), VALEK26 apresentou variação de R\$0,16, passando de R\$ 1,31 para R\$ 1,47.

90. Às 10:41 Marcio comprou novamente o papel, vendendo-o às 10:56. Nesse intervalo, VALE5 caiu de R\$ 25,44 para R\$ 25,38 (-0,23%), VALEK24 apresentou uma leve baixa de R\$ 2,83 para R\$ 2,80 (-1,06%) e VALEK25 foi de R\$ 2,05 para R\$ 2,07 (+0,97%). A opção VALEK26 negociada por Marcio, no entanto, valorizou 7,81%, de R\$ 1,92 para R\$ 2,07.

91. É possível perceber, também, que o Totem FIM chegou a negociar preços diferentes de um mesmo ativo com contrapartes diferentes, em um mesmo momento: enquanto vendia 400 opções VALEK25 a R\$ 1,92 para o comitente Optiver, outras 4.200 unidades eram vendidas a Marcio por R\$ 2,01, valor 4,69% superior. Isso demonstra a intenção de “limpar o livro”, ou seja, fechar todas as negociações que estivessem nas primeiras posições da fila para que as ordens de Marcio fossem executadas. Dessa forma, o fundo emitiu ofertas de venda a preços mais baixas, fechando os primeiros negócios a preço de mercado (mais alto) e executando todas as ofertas até chegar a de Marcio.

30. Em sua manifestação¹², a Totem Investimentos afirmou que as decisões e investimentos seriam tomadas por pelo menos um diretor e o gestor do fundo (até jun/14) e, posteriormente, por um Comitê de Investimentos. Os responsáveis pelas transmissões de ordem seriam o próprio gestor do fundo e Márcio de Paula, este último até 31/05/2014, quando teria se desligado da empresa. Márcio de Paula *“em nenhum momento teve participação nas decisões, porém obtinha conhecimento das ordens pois durante seu período, tinha atribuição de transmitir”* (sic) (Doc. SEI 0130242).

¹² Resposta ao OFÍCIO/CVM/GMA-2/Nº 20/15 (Doc. SEI 0130242).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

II.1 DAS MANIFESTAÇÕES DO ACUSADO

31. Questionados a respeito destes fatos¹³, Márcio de Paula apresentou os seguintes esclarecimentos, sumarizados a seguir (Doc. SEI 0130438):

- i) Trabalhou na Totem Investimentos de 04/2010 a 02/2014;
- ii) Não participava do processo decisório referente à gestão de carteiras;
- iii) Não possuía autorização para transmitir ordens de compra ou venda de valores mobiliários em nome dos fundos geridos pela Totem Investimentos;
- iv) Não recebia informações referentes às ordens de compra ou venda de ativos dos fundos geridos pela Totem, nem recebia qualquer informação de terceiros a esse respeito;
- v) Suas funções na Totem teriam sido de *back-office* e, em 2014, já desligado da empresa, “*é possível que eu pudesse colaborar para qualquer eventual indicação de apresentação da gestora para os profissionais comerciais da empresa (área)*”;
- vi) Seria “*viável que (...) tenha administrado [a conta da mãe] através de sua senha ‘web home broker’*”; e
- vii) Não conhecia R.J.F.O. [cotista único do Fundo], F.S.S. e M.U.O. [sócios-diretores da Totem Investimentos quando da ocorrência dos fatos] antes de ingressar na Totem Investimentos.

32. Márcio foi, posteriormente, entrevistado por telefone pela área técnica (em 05.04.16) (Doc. SEI 0131110). Naquela ocasião, declarou que tinha acesso às ordens de negociação do fundo. Embora não fosse formalmente autorizado a executá-las, em determinadas ocasiões teria passado algumas ordens por telefone para a corretora, por ser uma espécie de “faz tudo” do escritório à época. Seu trabalho principal, entretanto, seria de *back office* e boletagem das ordens executadas.

33. Nesse mesmo depoimento, Márcio de Paula não teria, segundo a SMI, conseguido esclarecer porque, apesar de afirmar se preocupar em operar com papéis de boa liquidez, teria operado exclusivamente com opções de baixa liquidez¹⁴.

34. Assim, para a SMI, “*Marcio não conseguiu fundamentar minimamente a estratégia extremamente bem sucedida que adotou nas suas negociações com opções de baixa liquidez*”.

¹³ OFÍCIO/CVM/GMA-2/Nº 045/15.

¹⁴ Termo de acusação, itens 41 a 50 (Doc. SEI 0177015).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

III. DA ACUSAÇÃO E DAS RESPONSABILIDADES

35. Da análise dos fatos acima narrados, a SMI concluiu que o Acusado teria infringido o disposto no item I da Instrução CVM nº 8/79 ao valer-se de práticas não equitativas no mercado de valores mobiliários para obter vantagem sobre as operações do Totem FIM.

36. Para a área técnica, *“Marcio utilizava-se do acesso que tinha às ordens de compra e venda executadas pelo Totem FIM para atuar como contraparte de suas próprias ordens. Dessa forma, podia utilizar os preços de ofertas de forma favorável a si mesmo, tendo sempre o fundo como uma contraparte garantida (...) Para que essa estratégia fosse viável, utilizava-se da realização de day trades com opções de ações de baixa liquidez, que, devido ao baixo número de negócios, tornavam-se instrumentos adequados para a execução da prática irregular, já que a probabilidade de interferência de terceiros era mínima”*.

37. O Acusado teria auferido um lucro indevido de R\$89.747,00¹⁵, fruto de tais práticas irregulares.

38. Cita como precedente o voto condutor do PAS CVM nº 22/1994¹⁶, julgado em 15.04.04, segundo o qual:

Estas operações, conhecidas no mercado como embonecamento ou front running, ocorrem quando um investidor se antecipa e adquire as ações já detendo o conhecimento de que algum outro investidor irá adquirir estes papéis logo em seguida, o que possibilita ao primeiro comprador revendê-los por um preço maior, com a certeza de lucro. Foi o que efetivamente aconteceu. Não procede, a meu ver, a alegada falta de dolo dos agentes, apresentada nas defesas de Máxima CCVM Ltda. e Ricardo de Azevedo Marques Bellens Porto. Por certo, as provas constantes dos autos não permitem concluir que os envolvidos tivessem agido por culpa. Ao conseguirem antecipar-se, sistematicamente, comprando ou vendendo, sempre a preços vantajosos, ações de investidores institucionais, atuaram com a finalidade de aproveitar-se das informações de que dispunham e, com isso, obter lucro. De tal sorte, vislumbro a plena adequação do tipo infracional ao caso concreto, pelo que entendo tenham Jair Nunes Batista, Jorge Marques Corrêa, José Expedito de Castro Braga, Máxima CCVM Ltda. e Ricardo de Azevedo Marques Bellens Porto realizado operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, na forma dos incisos I e II, alínea d da Instrução CVM nº 08/79.

39. Por tais razões, a área técnica considerou que o precedente citado e os elementos presentes nos autos configurariam a prática de prática não equitativa no mercado de capitais, nos

¹⁵ R\$71.143,00 obtidos por meio de operações realizadas em nome próprio e R\$ 18.604,00 auferidos em operações realizadas por meio da administração da carteira de sua mãe Elza.

¹⁶ Relatoria do Diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

termos definidos no inciso II, “d”, da Instrução CVM nº 08/79, pela qual Márcio de Paula das Oliveiras deveria ser responsabilizado.

IV. DA MANIFESTAÇÃO DA PFE¹⁷

40. Em 03.10.14¹⁸, a Procuradoria Federal Especializada entendeu que a peça acusatória preencheu os requisitos constantes nos arts. 6º e 11 da Deliberação CVM nº 538/2008.

41. Com relação à capitulação inicial da Acusação, por infração aos itens I e II, alínea “a” da Instrução CVM nº 8/79¹⁹ (Doc. SEI 0132636), a PFE-CVM manifestou sua discordância, uma vez que, pelos fatos relatados, não teria havido ajuste prévio das operações com o Totem FIM, o que seria condição necessária para a caracterização de criação de condições artificiais de demanda.

42. Em seu entendimento, a imputação por infração aos itens I e II, alínea “d” da Instrução CVM nº 08/79 (práticas não equitativas) seria a mais correta, de modo que sugeriu à área técnica sua alteração.

43. O termo de acusação foi retificado para acatar a sugestão da procuradoria, e o presente relatório já se refere à versão atualizada (Doc. SEI 0177015).

V. DA DEFESA²⁰

44. Márcio de Paula das Oliveiras sustenta em suas razões de defesa que não imaginava que suas operações com opções poderiam infringir normativos da CVM ou legais.

45. Segundo ele, todas as notas de corretagem eram enviadas diariamente à gestora e administradora do fundo. Sua atuação no mercado também teria gerado perdas, as quais não estariam relatadas nos autos.

46. Admite que *“certas escolhas e condutas podem ter desrespeitado regramentos disciplinares administrativos, cujas consequências que admito respeitar e, se ponderadas, proporcionais e razoáveis, me submeter, dentro de minhas responsabilidades e possibilidades”* (sic).

¹⁷ Docs. SEI 0176496, 0176499 e 0176501.

¹⁸ PARECER Nº 00147/2016/GJU - 4/PFE-CVM/PGF/AGU.

¹⁹ I - É vedada aos administradores e acionistas de companhias abertas, aos intermediários e aos demais participantes do mercado de valores mobiliários, a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, a manipulação de preço, a realização de operações fraudulentas e o uso de práticas não equitativas.

II - Para os efeitos desta Instrução conceitua-se como:

a) condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários aquelas criadas em decorrência de negociações pelas quais seus participantes ou intermediários, por ação ou omissão dolosa provocarem, direta ou indiretamente, alterações no fluxo de ordens de compra ou venda de valores mobiliários; (...)

²⁰ Doc. SEI 0202818.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

47. Segundo o Acusado, resgatando notas de corretagem antigas, ele teria constatado que seus ganhos no período teriam variado de R\$1.000,00 a R\$2.000,00, o que não demonstraria enriquecimento desproporcional ou *“impacto negativo fora do hábito mercadológico”*. Tampouco teria patrimônio ou posição no mercado que apontasse que ele ter-se-ia utilizado das práticas descritas no termo de acusação para *“ascender ilicitamente”*, estando, inclusive, fora do mercado de valores.

48. O Acusado se propõe *“à reciclagem e estudo de normas e condutas que se mostrem adequadas junto a esta Comissão, ou não sendo suficiente, sujeito-me a pena de suspensão da atuação no mercado pelo prazo mensurado como pertinente”* (sic).

VI. DA DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO

49. Em 03.01.17, o presente processo foi sorteado para minha relatoria.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 13 de novembro de 2018.

HENRIQUE BALDUINO MACHADO MOREIRA
DIRETOR RELATOR



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 19957.004679/2016-19
Reg. Col. nº 0511/16

Acusados: Márcio de Paula das Oliveiras

Assunto: Apurar eventual responsabilidade pelo uso de práticas não equitativas no mercado de capitais, em infração ao disposto no item I da Instrução CVM nº 08/79, conforme descrito no inciso II, “d”, da mesma instrução.

Diretor Relator: Henrique Machado

VOTO

1. Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários (“SMI”, “Acusação” ou “área técnica”) em face de Márcio de Paula das Oliveiras (“Márcio de Paula” ou “Acusado”), por eventual uso de práticas não equitativas no mercado de capitais, em infração ao disposto no item I da Instrução CVM nº 08/79 e descrita em seu item II, alínea “d”¹.
2. Como visto no relatório, a SMI acusou Márcio de Paula por realizar operações com opções de ações tendo como contraparte o Totem Fundo de Investimento Multimercado (“Totem FIM” ou “Fundo”), nas quais obteve elevado índice de sucesso.
3. Como resultado dessas operações, ocorridas entre 01.01.13 a 23.10.14, o Acusado teria tido um lucro bruto de R\$89.747,00, a valores da época, contra um prejuízo bruto do Totem FIM de R\$92.036,00.

¹ I - É vedada aos administradores e acionistas de companhias abertas, aos intermediários e aos demais participantes do mercado de valores mobiliários, a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, a manipulação de preço, a realização de operações fraudulentas e o uso de práticas não equitativas.

II - Para os efeitos desta Instrução conceitua-se como: (...)

d) prática não equitativa no mercado de valores mobiliários, aquela de que resulte, direta ou indiretamente, efetiva ou potencialmente, um tratamento para qualquer das partes, em negociações com valores mobiliários, que a coloque em uma indevida posição de desequilíbrio ou desigualdade em face dos demais participantes da operação. negociações pelas quais seus participantes ou intermediários, por ação ou omissão dolosa provocarem, direta ou indiretamente, alterações no fluxo de ordens de compra ou venda de valores mobiliários:



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

4. Conforme demonstrado pela Acusação, Márcio de Paula operou em seu nome e em nome de sua mãe, E.P.S.O., sempre se utilizando da mesma estratégia: colocava ofertas de compra, em seu nome ou de sua mãe, de opções de ações de baixíssima liquidez (por estarem fora do preço ou com data de vencimento muito distante) e, alguns segundos depois, colocava uma ordem de venda em nome do Totem FIM. Logo depois, Márcio vendia a opção recém-comprada novamente para o Totem FIM a um valor superior àquele pelo qual a comprara minutos antes. As operações lucrativas eram, portanto, todas abertas e encerradas no mesmo dia (*day trade*).

5. Desse modo, o Acusado lucrava com a diferença entre o valor pago na compra da opção do Fundo e o da venda, minutos depois, para o mesmo fundo, a um preço superior.

6. A escolha de opções de ações com pouquíssima liquidez permitia que, durante o intervalo entre a colocação da ordem em seu nome e o “casamento” da ordem em nome do Fundo não houvesse interferência de quaisquer outros *players* do mercado, de forma que havia praticamente certeza que a contraparte de suas operações seria o Totem FIM.

7. Pode-se dizer que o Acusado praticava uma variação do que se convencionou chamar de “operações com seguro”², ou seja, operações com valores mobiliários nas quais o investidor tem quase absoluta certeza que sairá em vantagem em relação a outro *player* de mercado, que arca com os prejuízos.

8. A Acusação comprova que, utilizando-se de tal estratégia, Márcio de Paula obteve índice de sucesso de 95,5% nas operações de *day trade* com opções de ações que realizou em seu nome, com um lucro bruto de R\$71.143,00³.

9. Quando operando em nome de sua mãe, a taxa de sucesso em operações *day trade* com opções de ações foi de 100%, resultando em lucro bruto de R\$18.604,00⁴.

10. Tal taxa de sucesso em um universo de 114 operações⁵ com ativos voláteis como opções de ações é impraticável caso não se lance mão de algum artifício que coloque o investidor em posição de desigualdade em face de suas contrapartes.

11. No caso concreto, tão importante quanto a taxa de sucesso foi a concentração da contraparte com quem o Acusado negociou. Tal concentração foi, inclusive, a peculiaridade que

² PAS CVM nº 20/2005, Rel. Dir. Eli Loria, julg. em 12.04.2011; PAS CVM nº 13/05, Rel. Dir. Otávio Yazbek, julg. em 25.06.2012; PAS CVM nº 21/2006, Rel. Dir. Ana Novaes, julg. em 07.08.2012; PAS CVM nº 08/2004, Rel. Dir. Luciana Dias, julg. em 06.12.2012; PAS CVM nº 30/2005, Rel. Dir. Roberto Tadeu, julg. em 11.12.2012; PAS CVM nº 01/2010, Rel. Dir. Roberto Tadeu, julg. em 09.07.2013; PAS CVM nº SP2007/140, Rel. Dir. Otávio Yazbek, julg. em 15.10.2013; PAS CVM nº SP2010/178, Rel. Dir. Roberto Tadeu, julg. em 25.03.2014; PAS CVM nº 04/2010, Rel. Dir. Ana Novaes, julg. em 23.09.2014; e PAS CVM nº RJ2016/1465, Rel. Dir. Gustavo Gonzalez, julg. em 15.05.2018.

³ Conforme item 95 do Termo de Acusação (doc. SEI nº 0177015).

⁴ Idem.

⁵ 89 operações em nome próprio e 25 em nome de sua mãe, E.P.S.O.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

chamou a atenção da BM&FBovespa Supervisão de Mercados (“BSM”) para as operações de Márcio de Paula, uma vez que, no período analisado pelo autorregulador⁶, 89% dos negócios realizados por Márcio no ambiente da BM&FBovespa tiveram o Totem FIM como contraparte.

12. Junte-se a esses indícios o fato de que o acusado trabalhava, durante o período em questão, na gestora do fundo prejudicado, seja como empregado formal ou como colaborador informal⁷, e, embora não fosse formalmente autorizado a executar operações em nome dos fundos sob gestão da Totem Investimentos, é incontroverso que tinha acesso às ordens e ao sistema de colocação de ordens e eventualmente colocava ordens em nome do fundo a pedido de seus gestores, como afirmado pela Totem Investimentos, por F.S.S., sócio diretor da Totem à época, e pelo próprio acusado⁸.

13. A Acusação, ao analisar as operações de Márcio de Paula e de sua mãe no período de 01.01.13 e 23.10.14 e cruzá-las com os dados de mercado para os ativos negociados, foi capaz de comprovar que as séries de opções escolhidas pelo Acusado para suas operações possuíam liquidez muito inferior às séries mais negociadas – lastreadas nos mesmos ativos subjacentes –, em proporções que variavam de 7.457 a 6 (seis) negócios (PETRJ19 versus PETRL15, esta negociada por Márcio)⁹ e 8.215 a 18 (dezoito) negócios (VALEK33 versus VALEA31, esta negociada por Márcio)¹⁰.

14. Além disso, e tão importante quanto, a SMI verificou que as variações de preço das opções de ações negociadas pelo Acusado (consequência de suas operações irregulares) não possuíam relação com a variação de preço do ativo subjacente nos mesmos pregões e horários em que ele as negociou.

15. Em seu depoimento telefônico, Márcio afirmou que negociava com opções das ações de Petrobrás e Vale porque seriam as que “*mais têm mercado, porque as outras praticamente não têm liquides, essas coisas, entendeu?*” e que a importância da liquidez seria “*porque se eu precisar vender eu tenho quem comprar, entendeu? Praticamente isso.*”¹¹. Como a Acusação logrou demonstrar, as operações efetivamente realizadas por Márcio contradizem frontalmente essas afirmações.

⁶ 03.01.14 a 23.10.14 (Doc. SEI 0130201).

⁷ Conforme esclarecimentos prestados à CVM pelo próprio Acusado durante a etapa investigativa (Doc. SEI 0130438).

⁸ Docs. SEI 0130242, 0130501 e 0131110, respectivamente.

⁹ Pregão de 18.10.13.

¹⁰ Pregão de 23.10.13.

¹¹ Item 42 do termo de acusação (Doc. SEI 0177015).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

16. Além disso, Márcio não demonstrou, na mesma entrevista telefônica¹², possuir experiência no mercado ou seguir qualquer método que pudesse lhe fornecer os consistentes resultados positivos obtidos, como se verifica nos excertos abaixo reproduzidos:

“Eu costumava operar, assim, de maneira aleatória. O que tivesse no dia ... o mercado tivesse apontando, entendeu?” (aos 21m46s de gravação).

“Assim, eu fui aprendendo em palestras, essas coisas, entendeu, mas não ... é ... no mercado, assim ... eu tive informações desse site Infomoney que eu passava sempre vendo as notícias, essas coisas...” (aos 22m10s de gravação).

“Pra mim só existia opções das grandes empresas, entendeu, das outras pequenas empresas eu nunca vi, entendeu, não acompanho, pelo menos. Porque todas as vezes que eu ia para palestras, essas coisas, de mercado variável ou então de mercado de títulos públicos, eles sempre falavam muito, quando eles davam exemplo de financiamento, essas coisas, eles sempre falavam das ações e opções de grandes empresas, mas as pequenas nunca operei, não” (aos 22m46s de gravação).

17. A ICVM nº 8/79 veda o uso, por qualquer participante do mercado de valores mobiliários, de prática não equitativa de negociação e define tal prática como *“aquela de que resulte, direta ou indiretamente, efetiva ou potencialmente, um tratamento para qualquer das partes, em negociações com valores mobiliários, que a coloque em uma indevida posição de desequilíbrio ou desigualdade em face dos demais participantes da operação”* (incisos I e II, “d”).

18. Verifica-se que o estratagema utilizado por Márcio de Paula colocava, sem sombra de dúvidas, o Totem FIM *“em uma indevida posição de desequilíbrio ou desigualdade em face dos demais participantes da operação”*, uma vez que, por possuir ingerência nas ofertas de compra e venda (em ambas as pontas) e por operar em mercados ilíquidos, ele garantia que o Fundo sempre seria prejudicado nas operações das quais era contraparte,

19. As operações em que não obteve sucesso provavelmente foram decorrentes, como alerta a Acusação, da intervenção “indevida” de outros participantes do mercado, pois, embora as séries escolhidas para negociação possuísem baixíssima liquidez, não deixavam de ter, durante o pregão, alguns negócios além daqueles realizados por Márcio.

20. Importante observar que o presente caso se diferencia parcialmente dos casos de “operações com seguros” reiteradamente julgados por esta CVM. No presente caso, como Márcio de Paula possuía autonomia para colocar ofertas de compra e venda nas duas pontas, não se fazia necessária a interferência de outros participantes para o sucesso de sua estratégia.

¹² Doc. SEI 0131110.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

21. Quanto à caracterização do uso de práticas não equitativas, este Colegiado já se manifestou no sentido de que não existe um conjunto pré-definido de elementos que devem necessariamente estar presentes para que se caracterize tal irregularidade, sendo necessária a análise das especificidades de cada caso concreto¹³, como faço no presente voto.

22. Assim, diante i) da incapacidade do Acusado de justificar a realização de operações com opções de ações de baixíssima liquidez; ii) do fato de que a totalidade das operações *day trade* com opções em que obteve lucro terem como contraparte um dos fundos geridos pela empresa em que trabalhava (Totem FIM); iii) do estatisticamente improvável índice de acertos obtidos com essas operações, especialmente por alguém com pouca experiência e sem métodos consistentes de investimento, não me resta dúvida que Márcio de Paula atuou, em nome próprio e em nome de sua mãe, de forma dolosa, em posição de desequilíbrio perante os demais participantes do mercado, o que lhe gerou lucro indevido de R\$89.747,00 entre 01.01.13 a 23.10.14.

23. Por todo exposto, com fundamento no art. 11, II, da Lei nº 6.385/76, com redação anterior a edição da Lei nº 13.506, de 13 de novembro de 2017, considerando, de um lado, a gravidade da conduta praticada pelo acusado, que agiu de maneira dolosa e de forma reiterada, e os ganhos obtidos, e, de outro, seus bons antecedentes, voto **pela condenação de Márcio de Paula das Oliveiras à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 228.495,86 (duzentos e vinte e oito mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e oitenta e seis centavos)**, correspondente a duas vezes o ganho econômico obtido (R\$89.747,00), atualizado pelo IPC-A¹⁴, pelo o uso de práticas não equitativas no mercado de valores mobiliários no período de 01.01.13 a 23.10.14, em infração aos incisos I e II, “d” da ICVM nº 08/79.

É o voto.

Rio de Janeiro, 13 de novembro de 2018.


HENRIQUE BALDUINO MACHADO MOREIRA
DIRETOR RELATOR

¹³ Diretora Relatora Ana Novaes, no âmbito do PAS CVM nº 21/06, julgado em 07.08.2012: “a atuação de cada acusado, em cada situação apresentada, deve ser avaliada autonomamente, de acordo com as peculiaridades das provas e indícios que lhes afetam – somadas, é claro, àquilo que é exposto nas defesas. Além disso, mais do que parâmetros pré-definidos, este Colegiado já consolidou reiteradas vezes ‘o entendimento de que a presença de indícios variados e convergentes é suficiente para a formulação de uma peça acusatória e, eventualmente, de uma condenação’ (outra passagem do voto do diretor Otávio Yazbek para o caso ‘Prece’)”, citada por Diretor Gustavo Borba, no âmbito do PAS CVM nº 06/2012, julgado em 20/08/2018.

¹⁴ R\$114.247,93 = R\$89.747,00 corrigidos de outubro de 2014 a setembro de 2018, utilizando-se a ferramenta “Calculadora do Cidadão” disponível no website do Banco Central do Brasil, www.bcb.gov.br.